

1501914-69.2022.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Desobediência

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... nos meios policiais pela prática do tráfico. Deram ordem de parada, mas ele não obedeceu. Depois, o acusado falou palavras de baixo calão. Foram xingados de "filhos da puta, arrombados e vão tomar no cú" pelo denunciado. O motivo da abordagem é que o local é muito conhecido pela venda de entorpecentes, o réu parou perto desse local e havia denúncias contra o imputado por envolvimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501914-69.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501914-69.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Desobediência

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3044380/2022 - DEL.POL.IRACEMÁPOLIS, 25535710 - DEL.POL.IRACEMÁPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Erasmus de Moraes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

ERASMO DE MORAES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nos artigos 330 e 331, na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que, em 02 de dezembro de 2020, por volta das 20h15min, na Rua Jacinto Franco de Campo, nº 04, Residencial Bela Vista, nesta cidade e comarca, o denunciado desacatou funcionários públicos no exercício da função.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, o acusado desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

Segundo o que se extrai do inquérito policial, o denunciado, na data dos fatos, desacatou e desobedeceu à ordem emanada pelos guardas civis municipais.

Pelo que se verifica nos autos, os guardas civis municipais estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita e determinaram a abordagem, momento em que o denunciado desobedeceu a ordem de parada e saiu em disparada com a sua motocicleta. Ainda, ao empreender fuga, o denunciado

desacatou os guardas proferindo xingamentos como “arrombados” e “filhos da puta”.

A denúncia foi recebida em 26 de julho de 2022 (fls. 50).

O réu foi citado (fls. 58), tendo apresentado resposta à acusação (fls. 65/66).

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 71).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, sem interrogatório do acusado por ser revel (mídia).

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram.

Alegações finais orais do Ministério Público e da Defensoria Pública (mídia).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou provada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), bem como pelos depoimentos colhidos no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em solo policial, o acusado disse que no dia dos fatos estava fazendo uma corrida de mototáxi em sua motocicleta, quando parou para o passageiro descer, momento em que os guardas civis municipais vieram em sua direção. Afirma que o guarda civil municipal Márcio o abordou com um chute na perna direita e proferindo xingamentos. Diz que revidou palavras de baixo calão porque ficou irritado com o procedimento. Alegou que não estava no local para ficar apanhando, momento em que montou na sua motocicleta e foi para casa. Afirma não ter empreendido fuga e que não sabia que estavam perseguindo ele. Disse que obedeceu a ordem de parada, mas evadiu do local quando começou a apanhar e ser xingado. Esclareceu que saiu do local antes que terminassem de efetuar a abordagem do segundo indivíduo. Diz que não desacatou os funcionários públicos. Afirma não ter ido até o pronto socorro pelo chute, nem registrado boletim de ocorrência quanto à ofensa.

Em Juízo, o acusado não foi interrogado por ser revel.

Sua versão extrajudicial não convence.

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos interesses do acusado.

O guarda civil municipal Marcio Alexandre Santos da Silva disse que faziam patrulhamento perto de uma escola municipal. O local é muito conhecido pela venda de entorpecentes. Nas proximidades viram uma motocicleta, com desembarque de um passageiro, em atitude suspeita. Reconheceram o réu, pois ele é conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico. Deram ordem de parada, mas ele não obedeceu. Depois, o acusado falou palavras de baixo calão. Foram xingados de “filhos da puta, arrombados e vão tomar no cú” pelo denunciado. O motivo da abordagem é que o local é muito conhecido pela venda de entorpecentes, o réu parou perto desse local e havia denúncias contra o imputado por envolvimento na traficância. A motocicleta conduzida pelo acusado foi em sua direção, a velocidade era moderada. Desembarcaram da viatura e deram ordem de parada, mas o réu a ignorou e foi embora do local (mídia).

O guarda civil municipal Luiz Miguel da Silva disse que estavam em patrulhamento e viram o acusado parado na rua. Deram ordem de parada. Quando se aproximavam para abordá-lo, ele fugiu do local. Só abordaram o colega do réu. Além disso, o réu proferiu xingamentos contra eles. Foram chamados de "arrombados, vão tomar naquele lugar, filhos da puta" e o réu saiu acelerando a motocicleta. O acusado já era conhecido nos meios policiais e ele estava em local suspeito, em que costumeiramente ocorre crimes de tráfico de drogas. O acusado estava no local, mas ao ver a viatura encostando ele acelerou a motocicleta, mesmo pedindo ao réu que parasse. A motocicleta era fácil de manobrar e não conseguiram alcançá-lo por essa razão. Tentaram fazer o acompanhamento, mas sem sucesso, eis que ele fugiu do campo visual dos guardas. Há uma escola municipal perto do local da abordagem. O denunciado e o passageiro não estudam naquela escola (mídia).

Ressalto que o depoimento de guardas civis municipais neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos guardas, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Passo a analisar os delitos separadamente.

Artigo 330 do Código Penal.

Os guardas civis municipais foram coerentes e precisos na descrição dos fatos, em todas as suas circunstâncias, de modo que suas informações ganham destaque. Nada nos autos indica que as acusações são motivadas por um devaneio ou vingança.

Quanto ao crime de desobediência, o núcleo do tipo é desobedecer, que tem o sentido de não cumprir, faltar à obediência, não atender. Pune-se a conduta de quem desobedece à ordem legal de funcionário público.

É necessário, pois, que: a) trate-se de "ordem". Não basta que seja um pedido ou solicitação, sendo mister a efetiva ordem para fazer ou deixar de fazer alguma

coisa. A ordem deve ser dirigida direta e expressamente ao agente, exigindo-se que este tenha conhecimento inequívoco dela; b) seja uma ordem "legal". É indispensável a sua legalidade, substancial e formal. A ordem pode até ser injusta, mas não pode ser ilegal; C) seja ordem de "funcionário público". É necessária a competência funcional deste para expedir ou executar a ordem. Além disso, para a tipificação da desobediência é indispensável que o destinatário da ordem tenha o dever jurídico de obedecê-la, a obrigação de acatá-la. De outro lado, se a lei cominar penalidade administrativa ou civil à desobediência da ordem, "não se deverá reconhecer o crime em exame, salvo se a dita lei ressaltar expressamente a cumulativa aplicação do art. 330" (cf. HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal, 1959, v. IX, p. 420).

Com base nisso, restou evidenciada a desobediência. A prova oral dá conta que o acusado não obedeceu a ordem de parada emanada pelos guardas civis municipais, tendo empreendido fuga do local em que se encontravam e proferindo xingamentos.

O acusado foi perseguido, mas a Guarda Civil Municipal não obteve êxito em abordar o acusado, tendo conseguido se desvencilhar da visão dos agentes.

A ação dos guardas civis municipais foi válida. É cediço que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal estabelece que a Guarda Civil será destinada apenas à proteção de bens, instalações e serviços dos municípios, não tendo ela, portanto, a função de garantir a segurança, bem como investigar a prática de crimes. No entanto, referida limitação não significa que a Guarda Municipal não possa prender em flagrante quem estiver cometendo um delito.

"(...) 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10). (...)". (TJSP; Apelação 0003302-14.2014.8.26.0627; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 31/10/2017; Data de Registro: 06/11/2017).

A situação trazida pela Defensoria Pública em audiência quanto à atuação da Guarda

Civil Municipal não se assemelha àquela colocada em discussão por ocasião da decisão de uma das Turmas do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.977.119 (cf. STJ, REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

Decidiu-se naquele julgamento a respeito da limitação da atuação da Guarda Municipal em diligências investigativas, inerentes à atuação da polícia judiciária. No caso, em tela, no entanto, na garantia da ordem pública, não se poderia exigir que os guardas civis municipais simplesmente acionassem a Polícia Militar para que, apenas então, fosse efetuada a abordagem do réu

No caso, não há evidência de atuação ilegal da ação da Guarda Civil Municipal, com a observação de que os agentes públicos somente atuaram para a manutenção da ordem pública violada, de fatos que ocorreram nas proximidades de escola municipal.

A respeito da atuação da Guarda Civil Municipal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.281.774/SP, reafirmou a tese de que não há qualquer proibição à atuação dos guardas civis municipais, em conformidade com o voto do Ministro Alexandre de Moraes:

"Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito. Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. (...).Entendo que essa interpretação do art. 144 é de cunho constitucional e tem relevância gigantesca, porque são inúmeras guardas civis em todos os municípios. Consequentemente, pelo cabimento do recurso os municípios." (STF, RE 1281774 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 18-08-2021 PUBLIC 19-08-2021).

Na mesma direção:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO". (STF, HC 212635 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 11/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022).

Aliás, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral do tema, no RE nº 608.588/SP, Rel. Min. Luiz Fux, em que se discute o alcance do art. 144, § 8º, da CF, envolvendo a atuação de guardas municipais (cf. STF, RE 608588 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 06-06-2013 PUBLIC 07-06-2013).

É inquestionável que a ação da Guarda Civil Municipal se revestiu de fundada suspeita, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo descabida a aventada ilegalidade da busca pessoal que sequer chegou a ser realizada, na medida em que o acusado fugiu do local antes de ser abordado, proferindo diversos xingamentos contra os agentes públicos.

Artigo 331 do Código Penal (delito de desacato).

O crime de desacato em questão também restou configurado. Os guardas civis municipais foram coerentes e precisos na descrição dos fatos, em todas as suas circunstâncias, de modo que suas informações ganham destaque.

Em tais condições, não há como deixar de acreditar na versão dos funcionários públicos, que se encontravam no exercício de suas funções, no sentido de que não houve o desacato descrito na denúncia.

A esse respeito, confira-se a jurisprudência:

"DESOBEDIÊNCIA e DESACATO - Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada - Condenação mantida. (...)." (TJSP; Apelação Criminal 0000708-13.2014.8.26.0470; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Porangaba - Vara Única; Data do Julgamento: 20/01/2022; Data de Registro: 20/01/2022).

"Apelação criminal - Desacato e Resistência. Recurso defensivo dos réus que busca a absolvição ante a atipicidade de conduta, por legítima defesa e ausência de dolo. Aduziu que houve uma "reação à autuação arbitrária e desproporcional do policial militar". Autoria e Materialidade comprovadas (...) Crime de desacato - Autoria e materialidade que também restaram comprovadas - Acusados que efetivamente desacatarem funcionários públicos no exercício de suas funções, proferindo expressões de baixo calão. Delito de resistência igualmente comprovado - Policial que relatou que o acusado Victor resistiu à prisão, inclusive sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo - Decreto condenatório mantido. (...) Concurso Material de Crimes: crimes decorrentes de ações e desígnios autônomos, sem a existência de nexo de dependência ou subordinação entre eles, afastando-se a alegação de consunção. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1508124-28.2019.8.26.0002; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/01/2022; Data de Registro: 12/01/2022).

Não merece acolhimento a alegação de que a punição pelo delito de desacato não foi recepcionada pela Constituição Federal, além de não se mostrar compatível com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, já que o desacato está previsto regularmente na legislação penal, estando em pleno vigor.

Ademais, não há qualquer decisão de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, muito menos notícia de revogação por outra norma penal, havendo presunção de validade da norma incriminadora, em conformidade com o julgado abaixo:

"(...) Da mesma forma, não há que se falar em inconstitucionalidade ou incompatibilidade do crime de desacato com Tratados e Convenções Internacionais, na medida em que a garantia constitucional de liberdade de expressão não se trata de direito individual de caráter absoluto, porquanto o exercício de um direito está limitado pelo direito de outrem, in casu, pelo prestígio da Administração Pública e pela honra do funcionário público, no exercício de sua função (...)" (TJSP; Apelação 0004919-98.2014.8.26.0565; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro: 24/04/2018).

A tese defensiva de que a violenta emoção descaracterizaria o dolo específico não merece ser acolhida. É que o crime de desacato não deixa de existir porque o autor da ofensa estava alterado no momento em que proferira a ofensa, se não há outros elementos que possam tornar inexigível conduta diversa.

Com efeito, o desacato é crime de mera conduta que se perfectibiliza no momento em que são proferidas as palavras, as ameaças, ou os gestos, que têm por objeto desprestigiar, espezinhar, humilhar o servidor público no exercício de suas funções, visando com isto, atingir o Estado.

O tipo legal de crime (preceito penal primário) não prevê e nem exige a necessidade de dolo específico. Ademais, não há qualquer prova produzida nos autos no sentido de que tenha ocorrido a completa supressão da vontade.

Não se desconhece que o tema é polêmico. Parte da doutrina exige a presença do dolo específico e que este seria incompatível com o estado de exaltação.

Ensina o saudoso Damásio de Jesus:

“Essa corrente, fundamentando-se em Nélson Hungria, para quem o tipo exige dolo específico, consistente na “intenção ultrajante”, “propósito de depreciar ou vexar” (Comentários, cit., 1958, v.9, p 422-3, n. 16) entende que esse elemento subjetivo é incompatível com o estado de exaltação ou ira, que exclui o delito. Encontra fundamento doutrinário em Bento de Faria (Código Penal Brasileiro Comentado, Rio de Janeiro, Record Ed., 1959, v.7, p.137) e Washington de Barros Monteiro (O crime de desacato, RT, 319:11). “É preciso que a intenção de ofender seja certa: a vivacidade, a cólera” (...) “podem fazer uma pessoa pronunciar palavras mal soantes, sem intenção de injuriar” (RT, 350:395). Excluído o desacato por falta de dolo específico, subsiste a injúria. É a orientação dominante em nossos Tribunais” (JESUS, Damásio de. Direito penal, v. 4. 20. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020).

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Deve-se ter a mesma cautela quando o agente estiver descontrolado ou profundamente emocionado ou irado, pois, nessa hipótese, pode (embora não deva ser regra geral) não se configurar a vontade de depreciar a função pública o que está insito ao conceito de desacato, como já mencionado. No sentido de que a expressão ofensiva, usada em meio a uma discussão acalorada, não configura o crime de desacato: TJSP, AP. 253.067-3, Paulo de Faria, 5ª C., rel. Celso Limongi, 09.09.1999, v.u.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

No caso dos autos, nada leva a crer que o acusado estivesse envolvido em alguma situação que justificasse estado de exaltação e de insatisfação com o desenvolvimento das atividades dos agentes públicos.

Sua conduta, portanto, pode ser considerada como típica, ante a existência de comprovação do dolo de ultrajar os guardas civis municipais.

Respeitado o entendimento do douto defensor público, não estão presentes os requisitos para a configuração do conflito aparente de normas penais (princípio da consunção). Não houve unidade fática no caso em tela.

As provas colhidas revelaram a ocorrência de duas condutas manifestamente distintas. Primeiro houve o delito de desobediência e depois o crime de desacato.

Da análise da dinâmica dos fatos descritos na denúncia é possível cindir as condutas em dois momentos bem delimitados. Nestes termos, deve ser reconhecida a existência de dois crimes independentes e autônomos.

No caso dos autos, o réu deve responder pelos dois delitos, em concurso material.

Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo

justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Artigo 330 do Código Penal (Desobediência).

Como as circunstâncias judiciais são favoráveis, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, diante da reincidência do agente (fls. 38 - Autos nº 0000356-98.2017.8.26.0551), exaspero a pena em 1/6, fixando-a em 17 (dezessete) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Não há atenuantes a serem reconhecidas.

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitativa praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE - REINCIDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou nem de diminuição de pena a considerar, torno a pena acima definitiva.

Artigo 331 do Código Penal (crime de desacato).

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, o acusado é reincidente (cf. Autos nº 0000356-98.2017.8.26.0551 - fls. 38 - trânsito em julgado em 07/02/2020), de modo que exaspero a pena em 1/6, ou seja, 07 (sete) meses de detenção. Não há atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou nem de diminuição de pena a considerar, torno a pena acima definitiva.

Reconhecida a cumulação material de crimes, vez que foram praticados mediante pluralidade de condutas e autonomia de desígnios, nos termos do artigo 69 do Código Penal, somo as penas, totalizando 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Por ser reincidente, estabeleço o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Considerando que o réu atende ao disposto no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade social a ser designada em sede de execução, eis que não se trata de reincidente específico.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ERASMO DE MORAES, já qualificado, à pena de 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime



inicial semiaberto, com pagamento de 11 (onze) dias-multa, no seu menor valor, como incurso nos artigos 330 e 331, ambos do Código Penal, em concurso material de delitos (artigo 69 do Código Penal).

Substituo a pena privativa de liberdade por uma pena de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade social a ser designada em sede de execução.

Como respondeu solto, poderá recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora deferida.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.

Limeira, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA